

<제4편 소송의 종료.제8장 총설.제2절 소송종료선언>

I. 의의

1. 소송종료선언의 정의

- 소송종료선언이란 이미 소송이 유효하게 종료되었음에도 불구하고, 당사자가 그 종료 사실을 다투어 소송의 계속을 주장하며 기일지정신청 등을 하는 경우에 법원이 심리 결과 소송이 이미 종료되었음을 확인하여 선고하는 중국판결이다.

2. 소송 종료 방법

- 민사소송법상 소송은 중국판결의 확정뿐만 아니라 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 화해 등에 의하여 종료될 수 있다.

3. 법원의 심리와 판결

- 당사자 일방이 종료 사유의 유효성을 부정하며 소송의 진행을 구하는 경우, 법원은 다시 절차를 열어 해당 사유의 존부 및 유효 여부를 심리하게 된다. 심리 결과 소송이 이미 적법하게 종료된 것으로 판명되면 법원은 더 이상 본안에 대한 심리를 진행할 수 없으므로, 소송이 이미 어느 시점에 어떠한 사유로 종료되었음을 판결로써 선언하게 된다.

4. 판결의 성격

- 해당 판결은 해당 심급의 소송절차를 완결시킨다는 점에서 중국판결의 성질을 가지며, 소송계속의 존재를 전제로 하는 판결이 아니라 소송계속이 이미 소멸하였음을 공적으로 확인하는 확인적 판결의 성격을 띤다.

II. 소송종료선언의 사유

1. 기일지정신청이 이유 없는 경우

(1) 개념 및 발생 원인

- 당사자가 소의 취하, 청구의 포기·인낙, 재판상 화해를 한 후 그 행위에 결함이 있다고 주장하거나 착오 등을 이유로 소송의 부활을 꾀하며 기일지정을 신청하는 경우이다. 법원은 이에 대해 기일을 열어 종료 사유의 존부를 심리하게 된다.

(2) 심리 결과의 처리

- 법원이 기일지정신청에 따라 심리한 결과, 소의 취하나 화해 등이 유효하여 소송이 이미 종료된 것이 맞다면 기일지정신청은 이유 없는 것이 된다. 이때 법원은 신청을 기각하는 결정을 하는 것이 아니라, 소송종료선언의 판결을 내린다.

(3) 무효 주장과의 관계

- 만약 당사자가 소 취하 등의 소송행위에 의사표시의 하자가 있다고 주장하더라도, 소송행위에는 민법상의 비진의표시, 착오, 사기·강박에 관한 규정이 원칙적으로 적용되지 않으므로 그 하자가 치유되지 않는 한 소송종료의 효과는 유지된다. 따라서 법원은 소송종료선언을 통해 절차를 마무리한다.

2. 소송종료를 간과한 것이 발견된 경우

(1) 간과의 의의

- 간과란 법원이 소송의 종료 사유가 발생하였음에도 불구하고 이를 알지 못한 채 본안 심리를 계속 진행하는 경우를 의미한다. 예를 들어, 소 취하서가 제출되었으나 기록에 편철되지 않아 법원이 변론을 계속하거나 판결을 선고하는 경우가 이에 해당한다.

(2) 발견 시의 조치

- 변론 종결 전이나 판결 선고 전에 소송종료 사유를 발견한 경우, 법원은 즉시 변론을 멈추고 소송종료선언 판결을 하여야 한다. 이미 판결이 선고되었으나 아직 확정되지 않은 상태에서 상소심이 이를 발견한 경우에도 상소심 법원은 원심판결을 파기하고 소송종료선언을 한다.

(3) 판결 선고 후의 처리

- 이미 중국판결이 선고된 후에 소송종료 사실이 밝혀진 경우, 그 판결은 실질적으로 존재하지 않는 소송계속에 기반한 것이므로 효력이 없다. 상소심은 원심이 간과한 종료 시점을 기준으로 소송이 종료되었음을 선언함으로써 잘못된 판결의 외관을 제거한다.

3. 당사자대립구조가 소멸한 경우

(1) 혼동에 의한 소멸

- 소송계속 중 원고와 피고의 지위가 동일인에게 귀속되는 경우이다. 예를 들어 소송 중에 원고가 피고를 상속하거나 법인이 합병되어 당사자가 한 사람이 된 경우, 소송의 기본 전제인 당사자 대립 구조가 붕괴된다.

(2) 권리관계의 소멸

- 소송물인 권리가 당사자의 사망으로 상속되지 않고 당연히 소멸하는 일신전속적 권리인 경우(이혼소송 중 일방의 사망)에도 당사자 대립 구조가 사라진다.

(3) 절차적 특징

- 이러한 당연 종료 사유가 발생했음에도 불구하고 상속인이나 이해관계인이 이를 다투며 소송 진행을 요구할 경우, 법원은 소송종료선언을 통해 해당 소송이 당사자 대립 구조의 상실로 인해 종료되었음을 확인한다.

III. 소송종료선언의 효력

1. 소송절차 완결 확정력

- 소송종료선언은 당해 심급에서 소송절차가 완전히 끝났음을 대외적으로 확정하는 효력을 가진다. 이 판결이 확정되면 해당 사건에 대한 소송계속은 소멸한 상태로 고착되며, 법원은 동일한 청구에 대해 다시 심리할 수 없다.

2. 불복과 상소

- 소송종료선언 판결은 중국판결이므로 이에 대해 불복하는 당사자는 항소나 상고를 제기할 수 있다. 상소심에서 심리한 결과 소송종료 사유가 없음이 밝혀지면, 상소심 법원은 소송종료선언 판결을 취소하고 사건을 원심법원으로 환송하여 본안 심리를 계속하도록 한다.

3. 기판력 범위

- 소송종료선언은 기판력을 가진다. 다만, 이 기판력은 본안 청구의 존부에 관한 것이 아니라, '해당 소송이 특정 시점에 종료되었다'는 절차적 사실에 국한된다. 따라서 소송종료선언이 확정된 후 다시 동일한 소를 제기하는 경우, 그것이 재소금지 원칙에 위배되지 않는 한 새로운 소송계속이 형성될 수 있으나, 이전 소송의 부활을 주장하는 것은 허용되지 않는다.

4. 소송비용 부담 결정

- 마지막으로 소송비용의 부담에 관한 결정도 소송종료선언과 함께 이루어져야 한다. 법원은 소송이 종료된 원인을 파악하여 소송비용 지출의 책임이 있는 당사자에게 비용 부담을 명하게 된다.

IV. 결론

1. 제도적 중요성

- 소송종료선언은 소송의 동태적 성격과 절차적 안정성을 동시에 보장하는 중요한 제도적 장치이다. 민사소송법은 당사자의 의사나 법률상 당연한 사유에 의해 소송이 종료될 수 있음을 인정하고 있으나, 현실에서는 종료 여부를 둘러싼 당사자 간의 다툼이 빈번하게 발생한다. 이때 법원이 판결이라는 엄격한 형식을 통해 소송계속의 소멸을 공식화하는 것은 불필요한 절차의 공전을 막는 핵심적인 역할을 수행한다.

2. 기일지정 신청 심리와 법적 평화

- 기일지정신청에 대한 심리 과정에서 나타나는 소송종료선언은 당사자의 소송행위에 대한 신뢰를 보호하고, 한번 유효하게 이루어진 소 취하나 화해의 효과를 함부로 뒤집을 수 없게 함으로써 법적 평화를 유지한다.

3. 소송종료 간과 및 대립구조 소멸 선언의 공익성

- 소송종료를 간과한 경우나 당사자 대립 구조가 소멸한 경우에 내려지는 선언은 사법 자원의 효율적 배분이라는 공익적 목적에도 부합한다.

4. 소송종료의 명확성 확보

- 결국 소송종료선언은 소송의 시작만큼이나 종료 역시 명확한 법적 근거와 절차에 따라 이루어져야 함을 시사한다. 이는 당사자에게는 절차적 예측가능성을 제공하고, 법원에는 무용한 심리를 차단할 수 있는 근거를 마련해 줌으로써 민사소송 절차의 완결성을 높이는 데 기여한다.